PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Maintien dans l'emploi et reclassement

14-30 DGAFP - Maintien dans l'emploi des agents publics de l'État (1 sur 3) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'avis du conseil médical est indispensable pour constater l'inaptitude, qu'elle soit temporaire ou définitive, et déclencher les procédures.
2. La PPR est un dispositif de droit réservé aux fonctionnaires titulaires pour une durée maximale de 12 mois.
3. Le reclassement permet le détachement du fonctionnaire sur un emploi compatible avec son état de santé dans un autre corps ou cadre d'emplois.

Principes du maintien dans l'emploi et aménagement

Notion	À retenir
Acteurs et coordination	Mobilisation de **médecine de prévention**, **psychologues**, **CMC**, **RH**, **hiérarchie**, **service social** et **référent handicap**. Sollicitation possible du **FIPHFP** (plafond **10 000 euros** pour la durée de la **PPR**).
Aménagement du poste	L'employeur doit évaluer l'aménagement (**art. L. 826-1 CGFP**) avant le reclassement. Le **médecin du travail** est seul habilité à proposer des aménagements (**art. 26 décret 28/05/1982**). Refus des préconisations : motivé par écrit. Aménagement raisonnable handicap : **art. L. 131-8 CGFP**.
Affectation autre emploi	Si l'aménagement est impossible, affectation sur un autre emploi du **même grade** (**art. 1 décret n° 84-1051 du 30/11/1984**). Doit être en adéquation avec la santé et nécessite l'avis du **médecin du travail** ou du **conseil médical**.
Reconnaissance inaptitude	L'avis du **conseil médical** est requis pour l'aptitude ou l'inaptitude (**temporaire** ou **définitive**). Point de départ du reclassement. Contestation devant le **Conseil médical supérieur** sous **deux mois**.

La période de préparation au reclassement (PPR)

Notion	À retenir
Cadre et bénéficiaires	Dispositif de droit (**art. L. 826-2 du CGFP**) pour **fonctionnaires titulaires** (exclut stagiaires et contractuels). Obligatoire dès l'avis d'inaptitude ou procédure engagée.
Déroulement et contenu	Durée max **12 mois**. Notification du projet conjoint sous **2 mois**. Fonctionnaire a **15 jours** pour accepter/refuser. Inclut formation, immersion ou bilans.
Report de la période	De droit : **congé maternité**, **charges parentales**, **raison de santé** ou **CITIS**. Facultatif : max **2 mois** avec accord administration pour projet professionnel.
Effets statutaires et financiers	Position d'**activité** (corps d'origine). Maintien **intégralité traitement**, indemnité résidence, SFT, primes (ex: **CIA**), sauf **NBI**. Maladie : intégral **3 mois**, puis **moitié** (9 mois).

Sortie de la période de préparation au reclassement

Notion	À retenir
Issue réussie	Aboutit à un **reclassement**. Processus : avis **conseil médical** + acceptation agent. Projet notifié sous **2 mois**, accepté par écrit sous **15 jours**. Durée max : **12 mois**.
Fin sans succès	Fin si l'agent décide de **ne pas s'engager**, met fin à la PPR **sans démarche de reclassement**, ou **impossibilité de reclasser** après **12 mois**. Refus de signer le projet = **non mise en œuvre**.
Désengagement agent	Manquements (**absences formations**, **retards répétés**) permettent l'interruption par **arrêté** (recours possible). Si refus de reclassement : saisie de la **commission administrative paritaire** pour le **licenciement**.

Procédure de reclassement des fonctionnaires titulaires

Notion	À retenir
Bénéficiaires	Exclusivement les **fonctionnaires titulaires** reconnus inaptes par le **conseil médical**. **Stagiaires** : pas de droit (situation **probatoire**), sauf exception si inaptitude liée aux missions (**ex: police**).
Étapes et obligations	Initiation par **demande** ou suite à une **PPR**. L'administration **doit proposer plusieurs emplois**. La mise en œuvre nécessite une **date de début** et une **durée** déterminées.
Effets statutaires	Maintien en **position d'activité** dans le **corps d'origine**. Garantit le **maintien intégral du traitement** et des **primes** (continuité de la rémunération).
Issue du reclassement	Par **détachement** (vers corps niveau équivalent ou inférieur, possible **intégration définitive**), par **concours** ou par **promotion interne** (niveau supérieur).

Reclassement des agents contractuels

Notion	À retenir
Cadre et éligibilité	Régis par le **décret du 17 janvier 1986**. Éligibles : agents **inaptes pour raison de santé** et recrutés pour des **besoins permanents**.
Procédure et entretien	Débute par un **entretien préalable au licenciement**. L'administration **doit proposer** un poste si l'inaptitude est **définitive**. **Pas de période de préparation** au reclassement.
Rémunération et issue	Rémunération déterminée par le **nouveau poste**. L'issue est soit le **reclassement** chez l'autorité employeuse, soit l'**impossibilité de reclassement**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la PPR, qui est un dispositif de droit, avec le reclassement, qui est un dispositif mobilisable.
- ⚠ Croire que les stagiaires et les contractuels peuvent se prévaloir de la PPR.
- ⚠ Confondre le médecin du travail, qui propose des aménagements de poste, avec le médecin agréé, qui apprécie l'aptitude aux fonctions.
- ⚠ Oublier que l'inaptitude constatée par le conseil médical est la condition nécessaire pour déclencher la PPR ou le reclassement.
- ⚠ Penser que le fonctionnaire en PPR perd son traitement, alors qu'il conserve l'intégralité de son traitement sauf la NBI.

Sigles et définitions

CGFP	Code général de la fonction publique
PPR	Période de préparation au reclassement pour découvrir un autre métier
FIPHFP	Organisme pouvant financer des actions de formation ou d'aménagement de poste
Conseil médical	Organisme dont l'avis est requis pour apprécier l'aptitude
CITIS	Congés pour invalidité temporaire imputable au service
Reclassement	Dispositif de détachement sur un emploi compatible avec la santé
CAP	Commission administrative paritaire saisie en cas de refus de reclassement
BOE	Bénéficiaire de l'obligation d'emploi

Auto-test

1. Quel est le plafond de financement du FIPHFP pour la durée de la PPR ?
2. Quelle est la durée maximale de la PPR ?
3. Quel acteur est habilité à proposer des aménagements du poste de travail ?
4. Sous quel délai l'agent doit-il accepter ou refuser le projet de PPR ?
5. Quelle instance est saisie pour l'examen du dossier de licenciement pour refus de reclassement ?

Réponses : **1.** 10 000 euros · **2.** 12 mois · **3.** Le médecin du travail · **4.** 15 jours · **5.** La CAP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.